

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5323/2533

บริษัท จันทบุรี อินเวสต์मेंท์ จำกัด
นางสาว วัน ดี วร สิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 323

เงินที่จำเลยนำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษตามยอมนั้น ย่อมเป็นเงินที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 323 ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้มีสิทธิเรียกเอาเงินดังกล่าวจะต้องเรียกเอาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จำเลยนำเงินมาวางศาล อันเป็นวันที่โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเอาเงินนั้นได้ หาใช่นับจากวันที่โจทก์ได้รู้ว่ามี การวางเงินไม่ เมื่อโจทก์มิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวภายใน 5 ปี เงินจำนวนนี้จึงตก เป็นของแผ่นดินและโจทก์เป็นอันสิ้นสิทธิที่จะขอรับไป.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2527 จำเลยได้นำเงิน 10,000 บาท มาวางศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2532 โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยวางเงินต่อศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอมในวันที่ 5 มีนาคม 2527 ถือว่า โจทก์มีสิทธิขอรับเงินที่วางไว้ต่อศาลในวันนั้น เมื่อโจทก์ไม่เรียกร้องขอรับเสีย ภายใน 5 ปี นับแต่วันดังกล่าว เงินจำนวนนี้จึงตกเป็นของแผ่นดินตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 โจทก์หมดสิทธิที่จะขอรับไป ให้ยก
คำแถลง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาดำเนินการตามฎีกาของโจทก์ว่า ระยะเวลา 5 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 ซึ่งผู้มีสิทธิจะต้องเรียกเอาเงินที่
ค้างจ่ายอยู่ในศาลนั้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่จำเลยนำเงินมาวางศาลหรือวันที่โจทก์ได้รู้
ว่ามีการวางเงินในปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงินที่จำเลยนำมาวาง
ศาลเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษตามยอมนั้นย่อมเป็นเงินที่ค้างจ่ายอยู่ใน
ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้มี
สิทธิเรียกเอาเงินดังกล่าวจะต้องเรียกเอาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จำเลยนำเงินมาวาง
ศาลอันเป็นวันที่โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเอาเงินนั้นได้ หาใช่นับจากวันที่โจทก์ได้รู้ว่ามี
การวางเงินดังที่โจทก์ฎีกาไม่ เมื่อโจทก์มิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวเสียภายใน 5 ปี เงิน
จำนวนนี้จึงตกเป็นของแผ่นดินและโจทก์เป็นอันสิ้นสิทธิที่จะขอรับไป"

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ